

【法院裁判要旨】

广东省惠州市惠东县人民法院经审理认为：关于焦点一，根据《中华人民共和国保险法》第十七条第二款“对保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力”及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十一条的规定，本案中，某财产保险股份有限公司深圳分公司在《附加意外伤害团体医疗保险条款》第四条第三款中以黑色加粗字体显示免除其保险责任的条款，且投保人在自助进行电子投保时，操作界面的投保须知、投保确认阶段以黑色加粗字体提醒投保人留意保险条款中对免责条款的约定。同时，在保障方案阶段，被告亦通过设置橙色字体超链接的方式提示投保人须点击查看案涉保险条款，否则无法进行下一步操作。综上，法院认为，保险人已就保险合同中的免责条款向投保人尽到提示说明义务。曾某诉称保险人未对其尽到提示说明义务。对此，《中华人民共和国保险法》第十七条明确规定，保险人提示和说明义务的对象是投保人，本案中的投保人为深圳市某公司，曾某在保险合同关系中为被保险人，并非保险人提示和说明义务的对象，因此原告诉称被告未向其尽到提示说明义务，于法无据，法院不予支持。

关于焦点二，曾某诉称医疗保险属于人身保险纠纷，不应适用损失补偿原则的规定。对此，法院认为，根据《健康保险管理办法》第五条的规定，医疗保险产品可分为费用补偿型和定额给付型两种，对费用补偿型的医疗保险产品而言，保险人仅对被保险人未受偿的部分进行赔付。同时，保险作为一种商事行为，应当尊重当事人意思自治的权利，在《中华人民共和国保险法》第四十六条并未禁止当事人对保险责任的范围作出约定，且保险人在就相关条款充分对投保人尽到说明义务的前提下，案涉《附加意外伤害团体医疗保险条款》第四条第三款的免责条款发生效力。在曾某的医疗费用已获得交通事故肇事方及第三方全额赔偿的情况下，保险人无须再对被保险人承担保险责任。

广东省惠州市惠东县人民法院依据《中华人民共和国保险法》第十七条第二款，《健康保险管理办法》第五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十五条之规定，判决如下：

驳回原告曾某的全部诉讼请求。

判决作出后，双方当事人均未上诉，判决已生效。

【法官后语】

互联网保险指的是保险公司通过网络投保流程，为客户提供服务，利用互联网信息技术开发保险产品，开展保险经营活动。伴随着新兴技术的兴起，互联网保险也随之进入高速发展期，其新型投保方式实现了保单、保险合同无纸化，既节约了资源，同时也打破了传统保险业务的时空限制，极大地改革了保险业的传统业务模式。但是，互联网保险在为保险当事人提供便利的同时，并未降低保险人履行提示与明确说明义务的标准，互联网保险业务的特殊性，使保险人与投保人几乎不会“面对面”接触，在保险合同的订立流程和形式上，与柜面投保以及保险代理人上门销售等传统保险销售模式存在显著差异，如何认定互联网保险中保险人是否履行了提示义务与明确说明义务，是本案中值得研究探讨的重要问题。

一、互联网模式下保险人履行提示与明确说明义务之司法适用困境

(一) 履行对象不明确

保险关系中一般存在四方主体，分别为保险人、投保人、被保险人以及受益人，实践中不乏投保人与被保险人、受益人主体分离的情形，发生纠纷时，被保险人及受益人往往会以保险人在订立合同时未向其履行提示与明确说明义务主张相关免责条款无效，进而要求保险人承担保险责任。此外，互联网模式下，投保人的身份往往也难以认定，当出现投保人授权他人代为投保的情况时，保险人的提示义务与明确说明义务应向代理人还是真正投保人履行亦存在争议。

(二) 履行标准不统一

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释

(二)》第十二条规定，互联网模式下，保险人以网页、音频、视频等形式对免除保险人责任条款予以提示说明的，可以认定其履行了提示义务与明确说明义务。该规定确定了保险人提示与明确说明义务的形式标准，但是在认定履行标准时，容易根据该条规定将提示义务与明确说明义务标准放宽至形式化履行的程度，而忽略了审查保险人在以网页、音频、视频等形式所提示说明的内容是否被投保人所接收和理解。

二、互联网模式下保险人履行提示与明确说明义务之司法认定逻辑

(一)明确履行对象

《中华人民共和国保险法》第十七条明确规定保险人明确说明义务的对象是投保人，且《中华人民共和国保险法》第二章“保险合同”部分亦明确区分了投保人与被保险人的概念，因此，当投保人与被保险人或受益人不一致时，被保险人或受益人主张保险人未向其履行提示或明确说明义务的，人民法院不予支持。

同时，如果存在代办投保的情况，则法院需区分代办人的身份进行认定。第一种情况是，如果代办人为保险代理人，考虑到其本质是保险人的代理人而非投保人的代理人，则法院审查的重点应当是互联网保险人是否通过线上线下的方式对真正投保人履行了提示与明确说明义务。第二种情况是，如果代办人与真正投保人有特殊社会交往关系，如亲属、朋友、同事等，则法院在进行认定时，可参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第三条第一款的规定，当真正投保人在相关保险票据上存在签名、盖章、捺印、交费行为时，可以视为真正投保人对代为投保效力的追认，此时真正投保人与代办人之间成立委托代理关系，互联网保险人向代办人履行提示与明确说明义务的效力及于真正投保人。若代办人就互联网保险的免责条款文字及内在含义向真正投保人转述表达时出现错误、遗漏或者根本未予转达的，真正投保人可以根据委托代理关系的权利义务要求代办人承担责任，但不应因此否认互联网保险人向代办人履行提示与明确说明义务的效力。

(二) 统一履行标准

在形式标准的审查上，一是要审查投保人的主动性，即互联网保险人是否以积极主动的形式向投保人履行提示与说明义务。具体而言，法院应结合证据材料审查互联网保险人在投保过程中有无主动弹出保险免责条款的展示框以及确认框，以及有无在投保行为完成后主动尽快将保单、合同、回执等单据以电子数据的形式交付投保人与被保险人。二是要审查条款文字的显著性，即互联网保险人是否以显著的方式提示投保人留意关键条款文字，并充分运用互联网技术赋能提示与明确说明的力度。具体而言，法院应根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第十条的规定，并结合个案中的证据材料审查互联网保险人有无通过采用差异化的文字、符号、字体、字号形式将相关的免责、减责条款展示给投保人，值得注意的是，法院应从理性投保人的阅读视角，审查保险人是否存在过多“特殊”标注导致投保人“眼花缭乱”，难以留意到相关条文显著性的情况。同时，互联网保险人有证据证明其通过音频、视频与投保人进行连线，就相关条款所处的界面和位置对投保人进行提示，并提供相应说明及答疑解惑的，可以作为其履行提示与明确说明义务行为的强化。

在实质标准的审查上，法院应当结合投保人的理解能力判断其对互联网保险合同条款文字的理解程度，以及互联网保险人是否对不同理解能力的投保人适用有所差异的提示与明确说明义务的履行标准。如若投保人具有较高保险金融的专业能力或职业背景，则可以采用宽松标准审查互联网保险人的义务履行行为，只要其在形式上履行了提示与明确说明义务标准即可；若投保人为普通理性消费者，则可以按照理性投保人的理解程度和能力标准，审查互联网保险人是否将免责条款中一般理解意义下的专业术语及表述向投保人履行提示与明确说明义务；若投保人在受教育程度、智力认知能力明显低于普通理性消费者的情况下，则需要采用严格的义务标准，审查互联网保险人是否进行比一般标准更为严苛的差别处理，并对投保人采取有针对性的说明措施对免责条款予以

提示和明确说明。

此外，本案所涉及的医疗费用保险作为现代社会中尤为重要的一种险种，因其将支付就医过程中所产生的医疗费用风险转移到保险人身上而越来越多地被社会大众所选择。关于医疗费用保险能否适用损失补偿原则，无论是理论上还是实务中，都存在较大的认识差异。由于医疗费用保险一方面是以人的身体在医疗中的病理状态为保险标的，另一方面其设立的目的在于补偿被保险人的医疗费用支出损失而非补偿被保险人的生命或者身体，因此又具有可补偿性。综合上述两方面的特性，在现有《健康保险管理办法》现行有效且在其中第五条已明确区分定额给付型医疗费用保险与费用补偿型医疗费用保险的情况下，通过本案的审理进一步明确，若保险人已将医疗费用保险明确为费用补偿型，或者在赔付条款中存在类似“若被保险人已从其他途径获得补偿，则对于与当地基本医疗保险支付范围相符的合理医疗费用，本公司在扣除其他途径已获得的补偿后，对于剩余部分费用根据本附加合同约定在该被保险人的保险金额的限额内按照约定的免赔额和给付比例给付意外医疗保险金”的表述，且有证据证明保险人就上述表述向投保人履行了提示与明确说明义务，则应从尊重合同自由的角度出发，肯定上述约定的效力，允许费用补偿型医疗费用保险中损失补偿原则的约定适用。

编写人：广东省惠州市惠东县人民法院 马水木 蔡嘉威

(二) 健康保险合同纠纷

41

保险理赔应符合疾病诊断的发展趋势

—— 李某甲诉某保险公司、某保险公司深圳分公司人身保险合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市西城区人民法院(2022)京0102民初31581号民事判决书

2. 案由：人身保险合同纠纷

3. 当事人

原告：李某甲

被告：某保险公司、某保险公司深圳分公司

【基本案情】

2019年7月，李某甲投保被告的重大疾病保险，被保险人为李某甲，保险金额30万元。保险合同约定，第2.3条保险责任：重大疾病保险金，即被保险人在等待期后经本公司认可的医院专科医生确诊初次发生本合同约定的重大疾病，本公司按重大疾病保险金额给付重大疾病保险金，同时本合同效力终止。第7.19条重大疾病：(1)恶性肿瘤。指恶性细胞不受控制的进行性增长和扩散，浸润和破坏周围正常组织，可以经血管、淋巴管和体腔扩散转移到身体其他部位的疾病。经病理学检查结果明确诊断，临床诊断属于世界卫生组织《疾病和有关健康问题的国际统计分类》(ICD-10)的恶性肿瘤范畴。下列疾病不

在恶性肿瘤保障范围内……(5) TNM分期为T1NOM0期或更轻分期的前列腺癌等。

2022年5月11日,李某甲至甲医院住院,主要诊断为:神经内分泌肿瘤(T1NOMO,I期,G1)。超声胃镜检查报告显示:内镜所见胃窦体交界后壁见一0-11c病变,超声内镜扫描示相应部位见一低回声病变,累及黏膜层至黏膜下层。内镜提示:符合胃神经内分泌瘤改变,累及黏膜层至黏膜下层。2022年5月16日,甲医院对李某甲实行内镜下胃黏膜下剥离术。李某甲于2022年5月18日出院。

李某甲申请理赔,被告于2022年6月14日作出《理赔决定通知书》,上载:您此次因神经内分泌肿瘤申请理赔,该疾病未达条款约定责任给付条件,本次不予赔付。

李某甲认为其所患疾病属于保险合同约定的重大疾病中的恶性肿瘤并提交了WHO(2019) 消化系统肿瘤分类,该分类显示神经内分泌肿瘤G1代码8240/3,其中3代表恶性。被告主张应当依据保险合同约定的标准即ICD-10确定李某甲所患疾病是否属于恶性肿瘤,根据该标准的要求,神经内分泌肿瘤属于交界性肿瘤,不属于恶性肿瘤。李某甲主张ICD-10发布后多年没有修订,亦未对一些疾病进行细化分类,李某甲所患疾病应当以最新的WHO(2019)消化系统肿瘤分类为准,属于恶性肿瘤。

【案件焦点】

李某甲所患神经内分泌肿瘤是否达到保险合同约定的重大疾病恶性肿瘤的赔付条件。

【法院裁判要旨】

北京市西城区人民法院经审理认为:

1.关于疾病的医学发展,根据《中国抗癌协会神经内分泌肿瘤诊治指南2022年版》的记载,结合权威医院的科普文章以及WHO(2019) 消化系统肿瘤分类,神经内分泌肿瘤G1属于恶性肿瘤。因神经内分泌肿瘤的临床表现异

质性的特点，故最初被作为疑难杂症或“类癌”病症处理，随着医学研究对此类病症的深入认识，神经内分泌肿瘤作为恶性肿瘤已经成为医学共识。李某甲的超声胃镜检查提示为：“符合胃神经内分泌瘤改变，累及黏膜层至黏膜下层。”可见李某甲所患疾病具有浸润和破坏周围正常组织的特点，属于恶性肿瘤。

2. 关于保险条款的解释，本案双方对神经内分泌肿瘤是否属于保险条款约定的重大疾病承保范围存在争议，故需要对承保范围条款进行合同解释。《中华人民共和国民法典》第一百四十二条第一款规定：“有相对人的意思表示的解释，应当按照所使用的词句，结合相关条款、行为的性质和目的、习惯以及诚信原则，确定意思表示的含义。”保险合同第7.19条通过定义、分类、除外三方面确定恶性肿瘤的范围。对一项疾病性质的确定，最核心的为是否符合该类疾病的定义。分类是依据疾病的特征，按照一定规则将疾病分门别类并用编码的方法来表示的一种系统，不能以分类学上尚未包含某类疾病而否定该疾病的性质。李某甲所患疾病符合第7.19条关于恶性肿瘤的定义，不能因保险合同援引的ICD-10分类标准中未明确包含神经内分泌肿瘤而否定该疾病属于恶性肿瘤。

第7.19条还通过列举的方式约定了不属于恶性肿瘤的除外范围，该除外范围并不包含神经内分泌肿瘤。故李某甲所患疾病属于保险范围，保险公司应当予以赔付。

3. 关于监管规定，《健康保险管理办法》第二十三条规定：“保险公司在健康保险产品条款中约定的疾病诊断标准应当符合通行的医学诊断标准，并考虑到医疗技术条件发展的趋势。健康保险合同生效后，被保险人根据通行的医学诊断标准被确诊疾病的，保险公司不得以该诊断标准与保险合同约定不符为理由拒绝给付保险金。”人类对疾病的研究和认识不断向前发展，从前不明原因的症状将逐渐获得明确的认知及定性，保险合同的保障范围亦应当符合疾病认知的发展。世界卫生组织已经在“WHO(2019)消化系统肿瘤分类”中将神经内分泌肿瘤确认为恶性肿瘤，该项分类标准亦

属世界卫生组织的权威标准，且被我国医学借鉴和采用，保险公司理赔的疾病范围，应当符合疾病分类的最新标准。

北京市西城区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百四十二条第一款、第四百六十六条,《中华人民共和国保险法》第十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定,判决如下:

本判决生效之日起七日内,被告某保险公司、某保险公司深圳分公司共同给付原告李某甲保险金30万元。

宣判后,双方当事人均未上诉,一审判决已经生效。

【法官后语】

一、重疾险的理赔范围应当随着医学的进步而发展

人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的保险。其中,重疾险是保险人在保险期间内经医院确诊初次发生保险合同所定义的重大疾病,保险人将给付重大疾病保险金的合同。在此类保险中,保险公司会预先在保险合同中约定承保的疾病范围作出明确约定。在申请理赔时,被保险人所患疾病的种类、疾病的严重程度是保险公司审查的重点内容,以判断是否属于保险合同约定的承保范围,进而确定是否进行赔偿。在对疾病进行判断时,需要依据通行的医学诊断标准。通行的医学诊断标准是医学界在长期实践过程中形成的对于疾病的定义、分类、诊断和治疗方法的规范,其经过长期的科学论证,具有权威性和科学性。重疾险最常引用的通行医学标准是世界卫生组织(WHO)发布的《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第十次修订版(ICD-10)。该标准发布于1994年,2010年WHO对其进行了最新修订。ICD-10综合考虑疾病的名称、病因、症状、体征等因素,将疾病进行科学的分类和编码,医院在诊断疾病时除在病历中写明疾病的名称外还会载明ICD-10的疾病编码,理赔时,保险公司会参考该编码以判断能否进行理赔。

ICD-10发布至今已有十余年,随着医学研究的发展进步,对许多疾病的认知也在不断发展变化,某些疾病的ICD-10分类可能被新的医学通行标准所取代。在此情况下,保险合同约定的承保范围及疾病判断标准也应当符合对该疾病的最新认知和分类标准,符合普通民众的通常理解以及被保险人的合理期待。

本案中,因被保险人所患的“神经内分泌肿瘤”疾病具有临床表现异质性

的特点，最初被作为疑难杂症或“类癌”病症处理，但根据最新权威医学文献、权威医院的科普文章以及WHO(2019) 消化系统肿瘤分类，“神经内分泌肿瘤”作为恶性肿瘤已经成为医学共识。在这种情况下，该疾病应认为属于保险合同中约定的重疾范围。

二、对于保险条款的解释应采用文义、目的和疑义利益解释原则综合认定条款内容

对于疾病是否属于保险合同承保范围的问题，需要对保险合同中的承保范围条款进行解释，并适用《中华人民共和国民法典》合同解释条款。《中华人民共和国民法典》中确定了对于争议条款的解释，应当按照所使用的词句，结合相关条款、行为的性质和目的、习惯以及诚信原则，确定意思表示的含义。

本案适用《中华人民共和国民法典》中合同解释的规则即可确定案涉疾病属于恶性肿瘤。案涉《保险合同》通过定义、分类、除外三方面确定了恶性肿瘤的范围。案涉被保险人所患疾病符合《保险合同》中关于恶性肿瘤的定义，不能因保险合同援引的ICD-10 分类标准中未明确包含神经内分泌肿瘤而否定该疾病属于恶性肿瘤。因此，结合案涉《保险合同》所使用的词句，通过文义解释和目的解释，可确定其意思表示的含义，即案涉疾病应属于恶性肿瘤，符合《保险合同》重大疾病的承保范围。

此外，《最高人民法院关于〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十七条中规定，对于保险合同格式条款中的非保险术语应作出有利于投保人的解释。对于医学专业术语，因其本身具有较高的技术性，对普通民众而言，其理解难度较大，在这种情形下，当普通投保人对于专业术语有着不同理解时，应适用疑义利益解释原则，以保护处于弱势地位的投保人利益。

三、保险合同的履行应当体现保险制度的价值功能。

保险制度具有经济补偿的功能，保险的本质是转移风险，目的在于补偿被保险人受到的实际经济损失。重大疾病保险合同的目的在于当被保险人患有重大疾病时，能够获得及时、足额的经济补偿，转移特定的风险，减轻因重大疾病带来的经济压力。保险公司在保险条款的解读与理赔核定过程中，应当遵循

上述价值功能，不对条款作僵化的理解。相较于保险人，投保人或被保险人往往处于弱势地位，双方在交易条款协商能力、承担风险的能力以及诉讼能力等方面均存在较大差别，因此，应妥善平衡投保人、被保险人与保险人的利益，对投保人、被保险人的合法利益予以特殊保护。

编写人：北京市西城区人民法院 苏畅 马莹

电子投保形式下自动续保自动扣费 生成保险合同的效力的认定

—— 韩某诉某保险公司、某经纪公司人身保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京金融法院(2023)京74民终2080号民事判决书

2. 案由：人身保险合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 韩某

被告(上诉人): 某保险公司

被告: 某经纪公司

【基本案情】

2020年7月7日，韩某通过某经纪公司开发的平台与某保险公司签订《保险合同》，投保人为韩某，被保险人为韩甲，保险期间为2020年7月8日至2021年7月7日，交费方式为一次性，保费574元。保险条款第4条约定：自投保人首次投保本合同的生效日起，或自非连续投保本合同的生效日起，每6

年为一个保证续保期间，最高可续保至100周岁。在保证续保期间内，投保人按该保证续保期约定的费率表依被保险人年龄的变化而交纳相应的保险费；投保须知中，记载本公司将于续期保费应缴日前向投保人发出交费通知。一年期主险/一年期附加险是否自动申请续保：自动续保。

2021年7月8日，某保险公司向韩某发送短信“您投保的保险续保交费不成功，扣款失败原因‘账户余额不足’”。7月9日，某保险公司自动划扣韩某保险费624元。同日，某保险公司向韩某邮箱发送保险合同称：您购买的医疗保险已投保成功，保费金额624元，保险期间为2021年7月8日至2022年7月7日。相较于2020年的保险合同，该合同将保险金免赔额由1万元变更为9000元。

韩某向原中国银行保险监督管理委员会某监管局举报了某保险公司。某保监局于2022年12月7日向韩某回复《调查意见书》，主要内容为：该公司已向中国银保监会备案保险合同条款，其2021年5月1日后继续销售该产品的行为，违反了《中国银保监会办公厅关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》（以下简称《通知》）第三条、第十三条的规定。

【案件焦点】

某保险公司自动划扣韩某保险费并自动生成续保的保险合同效力如何认定。

【法院裁判要旨】

北京市通州区人民法院经审理认为：银保监会办公厅《通知》第三条规定：“保险公司开发的短期健康保险产品中包含续保责任的，应当在保险条款中明确表述为‘不保证续保’条款……保险期间届满，投保人需要重新向保险公司申请投保本产品，并经保险人同意，交纳保险费，获得新的保险合同……”第十三条规定，“本通知印发前保险公司已经审批或备案的短期健康保险产品，不符合本通知要求的，应于2021年5月1日前停止销售”。涉案保险合同约定适用上述通知中的“自动续保”条款，某保险公司在2021年7月9日自动划扣韩某保险费并生成续保保险合同，违反了银保监会的相关规定。同时，某保险公

司自动生成的续保保险合同关于保费、免赔额等重要条款均发生了变化，但其未告知韩某，亦未就相关内容与韩某达成合意，虽然投保平台及首份保险合同中约定了续保保费及免赔额的计算方式，但某保险公司并未就该条款内容向韩某进行提示，亦未显著标识，故自动续保的保险合同对于韩某并不发生法律效力。

北京市通州区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百四十三条、第一百五十五条、第一百五十七条，《中华人民共和国保险法》第一百三十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、韩某与某保险公司签订的《保险合同》无效；

二、某保险公司于本判决生效之日起七日内退还韩某保险费624元，并支付资金占用期间的利息损失；

三、驳回韩某的其他诉讼请求。

某保险公司不服一审判决，提起上诉。

北京金融法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第四百九十六条第二款规定：“采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容。”

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第十条规定：“提供格式条款的一方在合同订立时采用通常足以引起对方注意的文字、符号、字体等明显标识，提示对方注意免除或者减轻其责任、排除或者限制对方权利等与对方有重大利害关系的异常条款的，人民法院可以认定其已经履行民法典第四百九十六条第二款规定的提示义务。提供格式条款的一方按照对方的要求，就与对方有重大利害关系的异常条款的概念、内容及其法律后果以书面或者口头形式向对方作出通常能够理解的解释说明的，人民法院可以认定其已经履行民法典第四百九十六条第二款规定的说明义务。提供格

式条款的一方对其已经尽到提示义务或者说明义务承担举证责任。对于通过互联网等信息网络订立的电子合同，提供格式条款的一方仅以采取了设置勾选、弹窗等方式为由主张其已经履行提示义务或者说明义务的，人民法院不予支持，但是其举证符合前两款规定的除外。”

具体到本案，第一，从某保险公司提交的《投保界面展示视频》《投保界面展示说明》两份证据看，某保险公司并未对自动续保协议采用通常足以引起对方注意的文字、符号、字体等明显标识，提示投保人注意。从笔录看，某保险公司将自动续保协议与其他协议放在一起，仅采取了设置勾选方式，并未引起投保人注意。第二，从自动扣费续保合同内容看，某保险公司自动生成的续保合同中第二年保费与上一年保费相比呈增加态势；从保费费率表看，保费随着时间的变化而变化，同时免赔额由上一年的1万元减少为9000元。但某保险公司并未提交相关证据证明对上述重要条款的变化已经履行提示或者说明义务。

第三，在自动续保前，某保险公司虽以短信提醒韩某自动续保扣费，但提醒的时间为上一份保险合同到期日即2021年7月8日当天，并未在合理期间内给投保人预留续保与否的决策时间。第四，某保险公司并未提供便捷的随时退订方式和自动续订、自动续费取消途径。因此，依据《中华人民共和国民法典》第四百九十六条第二款的规定，应认定保险公司对于重大利害关系的格式条款未尽提示说明义务，而依据自动续保协议签订的《保险合同》应属无效，保险公司应退还保费及相应利息。

北京金融法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

随着信息技术的发展，消费者通过保险公司官方APP、第三方网络平台等电子方式投保已经成为购买各种险种的常用渠道，互联网为保险购买提供了便捷途径，但随着合同签订形式的变化，保险条款的提示、说明

义务也随之 形式化、格式化、流程化，司法实务中，关于电子保险合同履行纠纷层出不穷，

因此如何在电子投保形式下认定合法适当履行提示说明义务成为司法实践中需要进一步探讨的问题。

一、电子投保形式下保险合同格式条款的认定规则

《中华人民共和国民法典》第四百九十六条定义格式条款为当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。在司法实践中，保险合同格式条款的争议主要集中在“免除保险人责任的条款”上，例如，免除赔偿责任的事项、保险费率的计算方式、赔偿责任限额等，但在互联网投保形式下，免除保险人责任的事项不仅见于保险条款中，还隐藏在投保过程中链接、弹窗等形式背后，需当事人进行特定操作才能获知具体内容。因此，对于采用电子方式投保的保险合同，投保过程中连接条款内容的操作形式不仅应属于格式条款的范畴，亦应对该投保形式进行提示说明。

二、保险公司关于格式条款的提示说明义务

《中华人民共和国保险法》第十七条规定，保险人对于“免除保险人责任的条款”具有提示说明义务；《中华人民共和国民法典》第四百九十六条第二款将提示说明范围限制为“提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款”，即将范围扩大到减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款；《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第十条规定，提供格式条款的一方采用足以引起对方注意的文字、符号、字体等明显标识，对于通过互联网等信息网络订立的电子合同，提供格式条款的一方仅以采取了设置勾选、弹窗等方式为由主张其已经履行提示义务或者说明义务的，人民法院不予支持，并且提供格式条款的一方对其已经尽到提示义务或者说明义务要承担举证责任。本案中，自动扣费、自动续保、保费计算、免赔额等内容均与投保人有重大利害关系，因此保险公司需举证证明尽到提示说明义务。某保险公司将上述协议内容以链接形式设置在投保平台中，并以投保人勾选的方式证明其尽到了提示说明义务，但事实上，很多投保平台的链接、弹窗并未强制投保人阅读全部信息，只需勾选便可进行投保，因此仅以投保人勾选并不能证明保险人尽到提示说明义务。笔者认为，判定保险人是否

履行了符合法律规定的提示说明义务，不应仅从针对性、标识性、主动性等方面进行判断，还要根据投保人是否真实有效了解条款的概念、内容、法律后果来断定该行为是否合法有效。

三、未履行提示说明义务的法律后果

《中华人民共和国民法典》第四百九十六条第二款中规定，“提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容”。该条的法律后果是如果发生纠纷，提供格式条款一方未举证证明尽到提示说明义务，则对方可以主张该条款并非合同内容。本案中，某保险公司提供的证据无法证明其对于保费、免赔额、自动扣费、自动续保等与投保人有重大利害关系的条款尽到提示说明义务，因此认定根据自动续保协议而续签的《保险合同》无效。

编写人：北京市通州区人民法院 李璠

人身保险合同格式条款中责任范围与责任免除条款的界定

——袁某诉某保险公司人身保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京金融法院(2023)京74民终718号民事判决书

2. 案由：人身保险合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 袁某

被告(被上诉人): 某保险公司

【基本案情】

2021年至2023年，袁某在某保险公司处投保了某个人医疗保险并按期缴纳保费，重大疾病基本保险金额为100000元。2022年6月15日，袁某因进食后出现腹痛、腹胀等不适症状并伴有发热而就诊于某医院急诊科，行腹部CT提示为急性胰腺炎、腹腔包裹性积液。6月23日，医院为袁某进行了腹腔镜下胰腺病损切除术+腹腔镜下肠粘连松解术，确诊为急性出血坏死性胰腺炎。后袁某向某保险公司申请赔偿被拒，某保险公司拒赔的主要理由在于，袁某接受的治疗为腹腔镜下胰腺病损切除术+腹腔镜下肠粘连松解术，而依据保险条款的约定，因酗酒或饮酒过量所致的急性坏死性胰腺炎以及腹腔镜手术不在保障范围内。由此可见，保险条款对急性坏死性胰腺炎开腹手术的理赔条件进行了明确约定，其中腹腔镜手术不在保障范围内。而本案袁某进行的正是腹腔镜手术。同时，保险合同签订前及签订时，某保险公司已经尽到就相关保险条款的提示和告知义务，因此，保险合同及相关免责条款应作为处理双方保险合同纠纷的依据。

涉案保险合同条款第7.15.48条规定，急性坏死性胰腺炎开腹手术指由专科医生确诊为急性坏死性胰腺炎，并已经接受了开腹手术进行坏死组织清除、病灶切除或胰腺部分切除的治疗。因酗酒或饮酒过量所致的急性坏死性胰腺炎以及腹腔镜手术不在保障范围内。第7.16.85条规定，急性出血性坏死性胰腺炎开腹手术指由本公司认可的医院专科医生确诊为急性出血坏死性胰腺炎，并实际接受了外科开腹手术治疗，以进行坏死组织清除、坏死病灶切除或者胰腺切除。因酗酒所致的急性出血坏死性胰腺炎或者经腹腔镜手术进行治疗不在保障范围内。

【案件焦点】

涉案保险合同中对于袁某所患疾病治疗方式的限制条款属于责任免除条款还是责任范围条款，袁某的索赔要求能否得到支持。

【法院裁判要旨】

北京市房山区人民法院经审理认为：袁某要求某保险公司承担保险赔偿责

任，理应提供证据证明其所患疾病属于保险合同约定的特定疾病。但是根据保险合同的记载，因酗酒所致的急性出血坏死性胰腺炎或者经腹腔镜手术进行治疗不在保障范围内，而袁某所患急性出血坏死性胰腺炎正是经腹腔镜手术进行治疗，不在保险合同保障范围内。因此对于袁某依据保险合同要求某保险公司承担赔偿责任的诉讼请求，法院不予支持。同时，腹腔镜手术不在保障范围内未在免责条款项下规定，且该条款未涉及免赔额、免赔率、比例赔付等免除或减轻保险人责任的内容，只是对理赔范围的否定性列举，故本条款不应当被认定为免责条款。

北京市房山区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百四十三条、第五百零九条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第九条第一款的规定，判决如下：

驳回袁某的全部诉讼请求。

袁某不服一审判决，提起上诉。

北京金融法院经审理认为：保险责任条款，是约定保险人将哪些危险纳入承保范围，以及将哪些损失纳入赔偿范围的条款。而所谓免责条款，是约定保险人对于已经被纳入承保范围的危险，因其具有某些特殊性而不予赔偿的条款，或者对于承保危险造成的某些特定损失不予赔偿的条款。涉案保险合同第7.15.48条中“因酗酒或饮酒过量所致的急性坏死性胰腺炎以及腹腔镜手术不在保障范围内”和第7.16.85条中“因酗酒所致的急性出血坏死性胰腺炎或者经腹腔镜手术进行治疗不在保障范围内”系以黑体字加下划线标示的内容，该两条文位列第7条“名词释义”部分中。该条款的实质并非免除保险责任范围内的保险赔付义务，而是向相对人特别强调某些危险不属于保险人承保的范围，故该两条文应为保险责任范围的条款，而非免除保险人责任的条款，亦不属于说明生效规则的适用范围。

关于袁某主张该两条文系格式条款，故应作出不利于保险人一方的解释一节。对于格式条款的解释，以探究通常理解为首要。采用有利于被保险人和受益人的解释，以合同条款有两种以上解释为条件。对格式条款采取不利于其提

供者的解释，是在合同条款的含义特别含混、穷尽其他方法依然不能获得有效解释的前提下不得不采取的救济措施，适用空间极为有限。本案中，对于“因酗酒所致的急性出血坏死性胰腺炎或者经腹腔镜手术进行的治疗”作出文义解释，即可以获得通常理解，不存在两种以上合理解释之间的歧义，《中华人民共和国保险法》有关“有利解释”的规定没有适用空间。因此袁某的上诉理由不能成立，对其上诉请求不予支持。

北京金融法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在人身保险合同领域，由于保险利益与人身直接相关，涉及发生特定种类、范围的人身危险能否获得保险赔付，同时关系到保险合同格式条款的解释方法及其提示与说明义务的认定，因此对人身保险合同中格式条款的解读属于司法实践的难点问题。

责任范围条款，也被称为保险责任条款，在保险合同中通常以格式条款的方式出现，现行法律并未对其进行明确规定。在司法实践中，有生效裁判将其表述为关于保险人责任范围和大小的约定条款或主要约定保险人负责赔偿风险项目的条款。因此，从保险人的角度来看，其属于保险人需要承担保险责任的范围条款；从被保险人的角度来看，属于被保险人依据保险合同可以获得赔偿的界限条款。

责任免除条款，即免责条款，通常理解为在保险合同约定的保险责任范围内，减轻或免除既已约定的保险责任的条款，目的在于适当限制保险人的责任范围。保险人往往通过责任免除条款明确规定在哪种情况不承担保险责任，但是，从文义表述上往往难以与责任范围条款相区分。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（二）》第九条规定：“保险人提供的格式合同文本中的责任免除条款、免赔额、免赔率、比例赔付或者给付等免除或者减轻保险人责任的条款，可以认定为保险法第十七条

第二款规定的‘免除保险人责任的条款’。保险人因投保人、被保险人违反法定或者约定义务，享有解除合同权利的条款，不属于保险法第十七条第二款规定的‘免除保险人责任的条款’。”该条以列举的方式规定了责任免除条款的情形。

涉案保险合同属于人身保险中的健康保险合同，该合同内承担保险责任的特定危险指向的是某些疾病或伤残情形。在对该类合同格式条款进行解释时，应遵循合同的解释原则，包括整体解释原则、目的解释原则、诚实信用解释原则、交易习惯及惯例原则等。从实践角度出发，应从合同文本规定是否模糊不定、特定危险的性质是否足以导致保险责任免除、是否加重被保险人的义务等方面构建区分责任范围条款与责任免除条款的界限规则。

本案中，袁某与某保险公司所签订的保险条款中所列明的疾病“急性出血性坏死性胰腺炎”及该疾病的诊疗方式“急性出血性坏死性胰腺炎开腹手术”的定义进行了规定：“急性出血性坏死性胰腺炎开腹手术指由本公司认可的医院专科医生确诊为急性出血坏死性胰腺炎，并实际接受了外科开腹手术治疗，以进行坏死组织清除、坏死病灶切除或者胰腺切除。因酗酒所致的急性出血坏死性胰腺炎或者经腹腔镜手术进行治疗不在保障范围内。”其中，该条款对疾病发生的原因“酗酒”以及诊疗方法“腹腔镜手术”两个因素进行了特别规定。第一，从合同文本分析，在这两种情形下，急性出血性坏死性胰腺炎并非可以获得保险赔付的特定危险，此规定以列举的方式排除了保险人的保险责任，但并未排除其他情形下的急性出血性坏死性胰腺炎；第二，从被保险人应承担的义务分析，“腹腔镜手术”方式属于诊疗方式的一种，该规定并未刻意限制疾病的诊疗方式，也未恶意扩大被保险人的义务范围；第三，该条款不存在违反国家强制性规定或违背公序良俗的情况，也不存在法定无效事由，因此，应属于保险人对于特定危险不承担保险责任的限制性条款，并未免除保险人的保险责任，在上述两种情形外，被保险人可以获得相应的赔偿。因此，该条款应当属于责任限制条款，而并非责任免除条款。袁某属于接受了腹腔镜手术进行诊疗的情况，因此属于该条款的除外赔偿情形。

袁某主张应当对保险合同格式条款作出不利于保险人一方的解释，理由在于《中华人民共和国保险法》第三十条规定了对于被保险人和受益人的有利解释原则。然该原则只有在通常解释原则均无法解决争议的情况下才可作为一种辅助手段适用。这是由于对人身保险合同的解释亦应遵循合同法基本法理，并优先适用文义解释、目的解释、体系解释、习惯解释等合同解释方法，只有在穷尽通常解释后仍无法确定条款含义时，才可以适用该规则，滥用不利解释规则将导致合同缺乏公平合理性，即保险合同失去其订立的目的，保险人面临债务过重的风险。

编写人：北京市房山区人民法院 王竹萌

人身保险合同中投保人具有保险利益的审查与认定

—— 某财险公司诉上海某科技公司人身保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市静安区人民法院(2022)沪0106民初44825号民事判决书

2. 案由：人身保险合同纠纷

3. 当事人

原告：某财险公司

被告：上海某科技公司

【基本案情】

自2021年7月起，某财险公司、上海某科技公司合作开展团体医药费用补偿保险业务。现有保单显示，上海某科技公司为投保人，某财险公司为保险人，

被保险人均均为自然人，适用条款为团体医药费用补偿保险(2020版)。特别约定部分载明，保单无等待期，最多可逾期8日支付保费(自保单生效当日计算)，逾期8日后仍未支付保费的，该次投保申请无效，保险人不承担任何责任。《团体医药费用补偿保险(2020版)条款》载明，该合同的投保人应为具有完全民事行为能力的被保险人本人或对被保险人有保险利益的其他人或团体。保险责任为在保险期间内，被保险人因遭受意外伤害或罹患疾病，且经合同约定的医疗机构诊断后，在合同约定的医疗机构或指定的药店支出的约定范围内的合理且必需的医药费用，保险公司在合同约定的该被保险人的医药费用保险金额的限额内扣除约定的免赔额后，按约定的赔偿比例进行赔偿。

合同履行过程中，在上海某科技公司未足额支付保费时，被保险人就已出具理赔授权委托书给药店，并在委托书中注明委托该药店就特定保单号的保险合同的理赔事宜作为其代理公司，因药品费用是药店为其垫付/先行理赔，故其“同意”将理赔款汇至药店的指定账户。被保险人于该委托书上签名，并提交了其身份证复印件、处方。保险公司赔款后，药店向其开具了增值税专用发票。

2023年3月10日，上海某科技公司向某财险公司出具函件，确认截至2022年11月，上海某科技公司应付未付保费合计35343487.57元，认可某财险公司已实际赔付。

2023年9月8日，上海市第三中级人民法院作出民事裁定书，裁定受理债权人对上海某科技公司的破产清算申请，同月13日，该院出具决定书，指定上海某律师事务所担任上海某科技公司的管理人。

某财险公司另提出如下诉讼请求：确认某财险公司对上海某科技公司享有债权35343487.57元及利息损失。上海某科技公司对于投保事实及保单、己方发给某财险公司的函件中确认拖欠的保费金额予以认可，但对某财险公司主张的利息损失不予认可。

【案件焦点】

投保人上海某科技公司订立保险合同时是否具有保险利益。

